

한국서부발전(주) 상임감사위원 개 선 · 권 고 · 주 의(기관) 요 구

제 목 사내 비즈니스 회화교육 운영 및 관리 부적정
소 관 부 서 Å Å Å Å 처 Å Å Å Å 부
조 치 부 서 Å Å Å Å 처 Å Å Å Å 부
구 분 계약관리
내 용

1. 업무 개요

Å Å Å Å 처 Å Å Å Å 부는 2021년 5월부터 사내에서 부서원을 대상으로 ‘영문계약 이해 및 비즈니스 회화교육’이라는 대면 교육 방식의 영어 회화교육을 시행하고 있으며, 충청남도에 있는 대학⁹⁾과 700만 원의 수의계약을 반기마다 신규로 체결해 왔다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항에 따르면 예외조항¹⁰⁾을 제외한 수의계약의 경우 2인 이상으로부터 견적을 받아야 하며, 수의계약 중 추정가격이 2천만 원을 초과하는 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서 제출에 관한 사항을 공고로 안내하고 견적서를 제출받아 계약자를

9) 대학 산학협력단 소속 영국 출신의 조교수가 진행하고 1회 과정당 30분, 1일 최대 3시간으로 총 144회의 과정으로 구성됨

10) 수의계약 중 1인으로부터 받은 견적에 의할 수 있는 경우로는 ① 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제1호가·나목, 같은 항 제5호 마·사·아목, 제27조 및 제28조에 따른 계약, ② 추정가격이 2천만 원 이하인 경우이며, 여성기업·장애인기업·사회적기업·사회적협동조합·자활기업과 계약을 체결하는 경우 5천만 원 이하, ③ 견적서 제출자가 1인뿐인 경우로 다시 견적서를 제출받더라도 1인밖에 없을 것으로 명백히 예상되는 경우

결정하여야 한다.

「계약규정」 제12조에 따르면 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 의한 수의계약 중 추정가격이 1천만 원 이상인 물품의 제조·구매, 용역계약과 추정가격 2천만 원 이상인 공사계약의 경우 전자조달시스템을 통해 집행하도록 하고 있다.

따라서, 법률상 수의계약 중 1인으로부터 받은 견적에 의할 수 있는 경우를 제외하고 수의계약의 추정가격이 1천만 원을 초과하는 구매 및 용역의 경우 전자조달시스템을 통해 안내공고를 하고 2인 이상으로부터 견적을 받아 계약자를 결정하여야 한다.

또한 「총무규정」 제38조(문서업무처리 원칙) 제1항에 따라 문서업무는 용이성, 정확성, 신속성, 경제성 및 성실성이 확보될 수 있도록 처리함을 원칙으로 하고 있으며, 「교육훈련기준」 제1조(목적)에 따라 교육훈련의 목적은 임직원의 능력을 효율적으로 개발하여 교육훈련 효과의 극대화를 추구하기 위함에 있다고 기술하고 있다.

이에, 문서는 사실에 기반하여 정확하게 작성되어야 하고, 교육의 대상은 임직원으로 한정하여 교육 예산 등 투입 자원에 따른 효과와 성과는 회사로 귀속되어야 함이 마땅하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사를 통해 본 회화교육의 업무처리 적정성을 확인한 결과, 3건의 미비점이 발견되어 시정과 개선이 필요하다.

① 분할 수의계약

2021년 5월부터 현재까지 6개월 단위로 신규 계약을 체결하는 행태와 교육

대상, 방식, 기간 등 계약 사항의 변동이 없는 점을 종합적으로 고려해 볼 때 이는 분할계약으로 판단된다. 교육의 필요와 목적을 고려하여 1년 또는 다년 계약으로 추진하고 법령 및 내부 규정을 준수하여 계약의 투명성을 강화하는 노력이 필요하다.

② 사실 기반의 자료 관리

2024년 3월에 작성된 결과보고 문서에 따르면 2023. 9. 15.에 수업에 참여한 4명 중 2명이 30분씩 참여하였다고 기재되어 있었으나 근태 정보를 확인한 결과 2명은 연차휴가와 출장으로 자리를 비운 것으로 확인되었다. 대학에서 제출된 자료에는 조교수가 영어로 작성한 평가표, 행정직원이 한국어로 작성한 출석부로 구성되어 있어 두 문서의 작성자가 다를 수 있었으나, 대학이 제출한 자료¹¹⁾를 첨부하였다고 하더라도 사실 여부 확인의 최종 책임은 소관부서에 있으므로 정확한 정보에 기인하여 공문서를 작성하도록 해야 한다.

③ 교육대상자 선정 관리

‘23.3월에 작성된 결과보고 문서에 따르면 체험형 인턴 1명이 144회의 교육 중 17회에 걸쳐 8시간 30분에 해당하는 회화교육에 참가한 사실이 있다. 국내위탁교육비는 임직원에 한정하여 사용되어야 하므로 임직원이 아닌 인턴에게 교육의 기회를 제공하는 행위가 인턴에게 다양한 경험을 제공하려는 선의였다고 하더라도 이는 규정에 맞지 않는 행위이다.

이에 따라 A A A A 처 £ £ £ £ 부는 회화교육 업무처리 과정에서 계약규정, 총무규정, 교육훈련기준을 위반하여 업무처리의 투명성과 적정성을 훼손하였다.

11) 대학으로부터 자료를 재제출받아 출석부를 확인한 결과 행정업무 담당자의 단순 오기로 판명

관련자 주장 및 판단

Å Å Å Å 처 £ £ £ £ 부 업무담당자는 감사인의 의견에 동의하면서 계약 방식 변경 등 회화교육 운영 업무절차를 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

Å Å Å Å 처장은 차기 계약 시 회화교육을 용역계약으로 발주하시고(개선요구), 사실을 기반으로 자료를 관리하도록 근태 자료를 기반으로 교차 점검 등의 자율적인 통제를 강화하여 주시며(권고), 교육 훈련의 목적에 맞게 대상자를 선정하도록 부서원을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기를 바랍니다.(부서주의)